

금융회사 인허가 매뉴얼
- (4) 보 험 -

2024. 7.

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

- (1) 보험업 영위 허가 1
- (2) 보험회사 대주주 변경 승인 28
- (3) 보험회사 자회사 소유 승인 54

4. 보 험

(1) 보험업 영위 허가

I. 보험회사 허가 개요

1. 보험회사 허가의 의미

- ☐ 법에서 규정한 보험사업의 허가는 회사설립의 허가가 아닌 보험사업의 영위, 즉 보험영업의 허가임
- 행정관청의 허가를 필요로 하는 사업의 회사설립등기 신청에는 관할행정기관의 허가서를 첨부하여야 하므로, 보험회사가 사업등기를 하려면 금융위로부터 영업허가를 받아야 함
- 또한, 보험회사 신설뿐만 아니라 보험사업의 일부종목만을 영위하던 회사가 새로운 종목의 보험사업을 추가로 영위하고자 하는 경우에도 허가를 받아야 함(단, 동일 보험업 내 보험종목 신설된 경우 허가 간주)

2. 보험회사 영위 주체

- ☐ 주식회사, 상호회사, 외국보험회사(외국보험회사의 국내지점 포함)만 보험업 영위의 허가를 받을 수 있음
- 개인, 협동조합, 합명회사, 합자회사, 유한회사는 보험업의 허가를 받을 수 없음

3. 보험회사 허가 및 종류

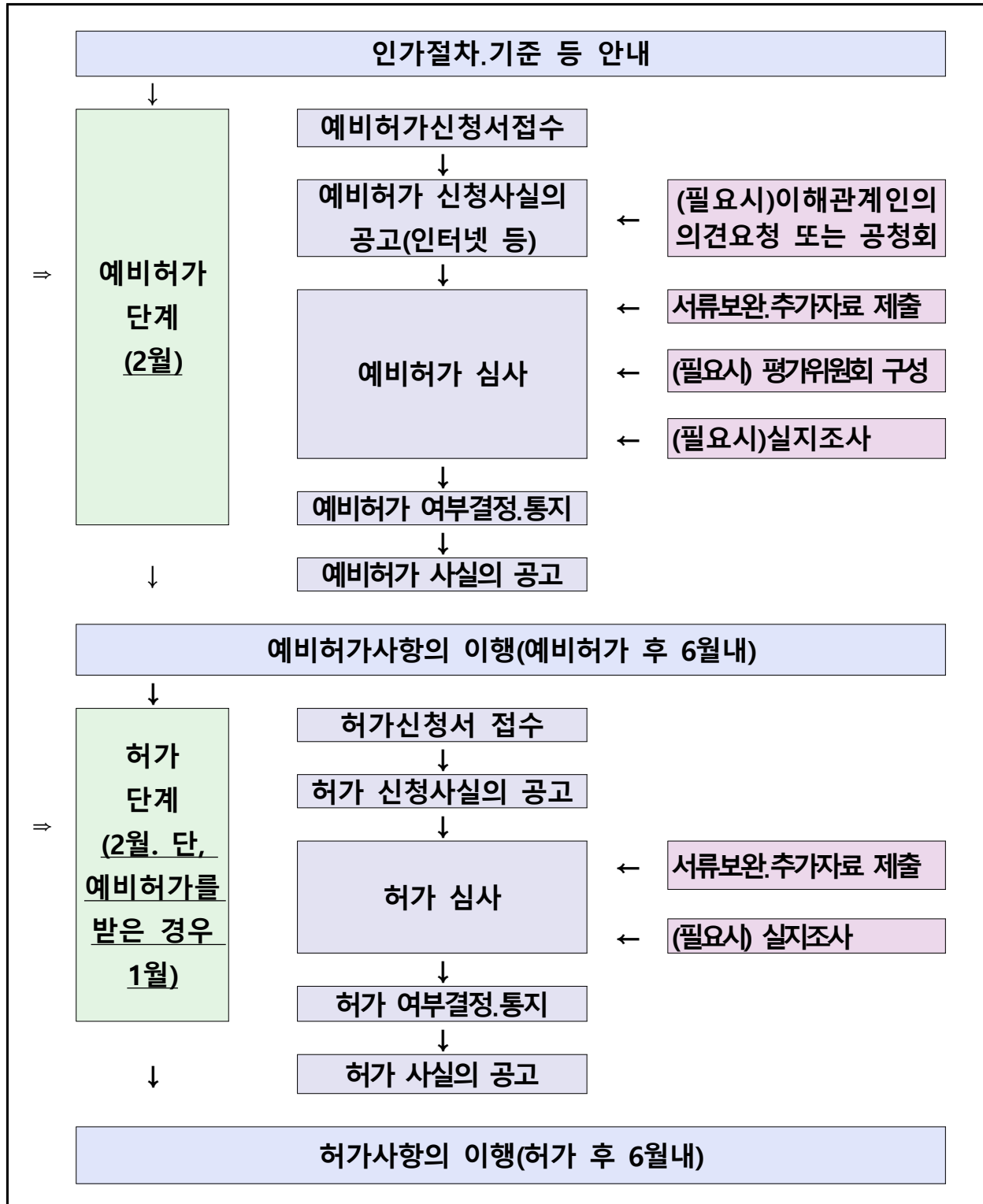
- ☐ 보험업을 영위하기 위해서는 보험종목별로 금융위원회의 허가를 받아야 함
- ☐ 보험종목에 대한 보험업 허가를 받은 경우, 해당 보험종목의 재보험에 대한 허가를 받은 것으로 간주
 - 생명보험업 또는 손해보험업에 해당하는 보험종목의 전부(재보험, 보증보험 제외)에 관하여 허가를 받은 경우 제3보험업에 해당하는 보험종목에 대한 허가를 받은 것으로 간주

〈 보험종목의 종류 〉

- ① 생명보험업의 보험종목
 - 가. 생명보험
 - 나. 연금보험(퇴직보험 포함)
- ② 손해보험업의 보험종목
 - 가. 화재보험
 - 나. 해상보험(항공·운송보험 포함)
 - 다. 자동차보험
 - 라. 보증보험
 - 마. 재보험
 - 바. 책임보험
 - 사. 기술보험
 - 아. 권리보험
 - 자. 도난·유리·동물·원자력 보험
 - 차. 비용보험
 - 카. 날씨보험
- ③ 제3보험업의 보험종목
 - 가. 상해보험
 - 나. 질병보험
 - 다. 간병보험

II. 보험업 허가 절차

1. 보험업 허가절차 흐름도



2. 보험업 허가절차별 주요 내용

□ 허가의 절차는 예비허가와 본허가로 구분됨

※ 소요기간 : 예비허가 2개월, 본허가 2개월(단, 예비허가시 1개월)

□ 허가절차의 안내

- 감독원장은 허가를 받고자 하는 자의 허가 절차, 심사기준, 신청서류 등 제반문의사항에 대하여 서면으로 안내하거나 면담·협의하여야 함

□ 예비허가신청서의 접수

- 예비허가 신청자가 신청하고자 하는 허가 업무별로 예비허가신청서(첨부서류 포함)를 금융위에 제출하여야 함

□ 예비허가 신청사실의 공고 등

- 금융위는 예비허가 신청이 있는 경우 이해관계인의 의견수렴 등을 위하여 신청인, 신청일자, 신청취지 및 내용, 보험종목의 범위, 의견제시방법 및 기간 등을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고
- 금융위는 예비허가 심사를 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 공고와는 별도로 예비허가 신청에 대하여 이해관계인의 의견을 요청할 수 있고, 금융시장에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 판단되는 경우 공청회를 개최할 수 있음
- 접수된 의견 중 신청인에게 불리한 의견에 대하여는 신청인에게 이를 소명하도록 기한을 정하여 통보

□ 예비허가의 심사

- 감독원장은 예비허가 신청내용의 진위여부를 확인하고 심사기준에 부합하는지 심사
- 감독원장은 사업계획의 타당성을 평가하기 위하여 평가위원회를 구성·운영할 수 있음
- 감독원장은 신청내용의 확인, 발기인 및 경영진과의 면담 등을 위하여 실지조사를 실시할 수 있음

□ 예비허가의 결정

- 예비허가 여부는 관계법령 및 심사기준에 따라 결정하며, 예비허가를 거부하는 경우 서면으로 통보

□ 허가신청서의 접수

- 신청인은 예비허가의 내용 및 조건을 이행한 이후 신청한 업무별 허가신청서(첨부서류 포함)를 금융위에 제출

□ 허가

- 허가시 조건을 붙일 수 있으며, 허가 거부시에는 서면으로 통보
- 예비허가의 내용 및 조건의 이행여부를 확인하기 위한 실지조사를 실시할 수 있음
- 신청인은 허가일부터 6월 이내에 허가 대상행위를 이행할 의무. 다만, 허가시 그 기간을 따로 정하였거나 그 기간의 연장을 승인받은 경우에는 예외 인정

□ 보완서류 요청

- 금융위는 예비허가 또는 허가 심사시 보완서류 또는 추가 서류가 필요한 경우 신청인에게 기한을 정하여 그 제출을 요청할 수 있음
- 신청인은 예비허가 또는 본허가시 부과된 조건이 있는 경우 그 이행상황을 이행기일 경과 후 상당기간내 금융위에 보고하여야 함

III. 보험업 허가 심사기준

1. 자본금 요건

☐ 300억원 이상의 자본금 또는 기금을 보유할 것

☐ 보험종목의 종류중 일부만을 영위하고자 하는 경우 다음의 자본금 또는 기금을 납입하여야 함

- 생명보험, 연금보험 : 200억원
- 보증보험, 재보험 : 300억원
- 자동차보험 : 200억원
- 해상보험 : 150억원
- 화재보험, 책임보험 : 100억원
- 상해보험, 질병보험, 간병보험 : 100억원
- 기타 : 50억원

※ 2 이상의 보험종목을 영위하고자 하는 경우 보험종목 구분에 의한 자본금 또는 기금의 합계액이 300억원 이상인 경우 이를 300억원으로 함

☐ 통신판매전문보험회사*는 보험종목별 요구되는 자본금 또는 기금의 3분의2 상당 금액을 자본금 또는 기금으로 함

* (통신판매전문보험회사) 총보험계약건수 및 수입보험료의 100분의 90 이상을 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집

☐ 소액단기전문보험회사의 자본금 또는 기금은 20억원으로 함

※ 소액단기전문 보험회사

- ▶ (취급종목) 생명, 책임, 비용, 날씨, 도난, 동물, 유리, 질병, 상해
- ▶ (보험기간) 1년 / (계약자당 최대 보험금) 5천만원
- ▶ (회사 수입보험료) 연간 500억원

2. 인적 · 물적시설 구비요건

- ☐ 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법')」 제5조제1항의 규정에 의한 임원의 결격사유에 해당하지 않아야 함

※ 임원의 결격사유 : 지배구조법 제5조 제1항

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소
 - 나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치
 - 다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람

- ☐ 허가받고자 하는 보험업에 관한 보험전문인력과 전산요원을 갖추고, 해당 보험업 영위를 위한 전산설비 구축 및 사무실 등 공간을 충분히 확보할 것

※ 인력·물적시설의 세부요건에 관한 기준(보험업감독규정 별표 2)

1. 인 력

허가를 받고자 하는 보험업을 영위함에 있어 원활한 업무수행을 위하여 다음의 1에 해당하는 자를 확보할 것

가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제25조의 규정에 의한 준법감시인
나. 법 제181조제2항의 규정에 의한 선임계리사

다. 법 제185조의 규정에 의한 손해사정사 또는 손해사정업무 수탁자.

다만, 허가받고자 하는 보험업이 손해사정에 관한 업무를 필요로 하는 경우에 한함

라. 전산설비 운영·관리 등에 필요한 전산전문인력

마. 그 밖에 영업·계약·보전·보험금지급 등 보험업무 수행에 필요한 인력

2. 물적시설

가. 허가받고자 하는 보험업을 적정하게 수행할 수 있는 사무실 등 영업 시설을 구비 할 것

나. 제3호의 전산설비를 갖추어 것. 다만 전산설비의 적정여부는 보험업의 종류 및 규모 등에 따라 판단함

다. 전산설비 등 주요 물적시설의 관리·운영 등과 관련하여 영 제10조 제8항 각호의 요건을 충족할 것

3. 전산설비

가. 전산기기에 관한 사항

심사기준	구비사항
(1) 하드웨어(H/W)는 당해 보험사업 영위에 적합한 처리용량 및 신뢰성을 갖추고 있을 것	(가) 허가신청한 보험사업의 종류 및 범위에 부합하는 시스템별 메모리, 중앙처리장치, 디스크 용량 구비 (나) 각종 서버 구비 : 메인서버, 통신서버, 방화벽서버, 웹서버(인터넷서비스 계획시) 등 (다) 근거리통신망(LAN) 설치 및 사업장간 네트워크 구비
(2) 하드웨어(H/W)에 대한 백업(backup)장치를 갖추고 있을 것	(가) 중앙처리장치, 주기억장치 등 주요 본체장비에 대한 예비 확보 (나) 통신제어장치의 예비 확보 (다) 통신회선의 이중화·우회화
(3) 장애발생시 보험가입자 등의 피해예방을 위하여 신속히 대처할 수 있는 충분한 성능의 전산기기를 구축할 것	(가) 시스템장애 복구시 데이터 정합성 유지를 위한 장치(시스템) 구비 (나) 시스템 및 각종 서버의 다중화, 네트워크의 이중화 장치 구비 (다) 백업시스템(Backup System) 구비

나. 전산기기 운영에 관한 사항

심사기준	구비사항
(1) 보험사업의 원활한 영위를 위한 각종 프로그램이 개발되어 있을 것	(가) 계약 및 영업관련 소프트웨어 개발 (나) 관리지원 및 자산관리관련 소프트웨어 개발 (다) 경영 및 모집조직관리 소프트웨어 개발
(2) 전산자료 관리방안이 적정할 것	(가) 액세스 권한 및 오퍼레이션에 대한 관리방안 마련 1) 비밀번호, 식별코드 등의 등록·변경관리자 지정 2) 액세스 실패기록 소프트웨어 구비 3) 임의조작 등 부정사용 방지대책 마련
(3) 각종 전산자원의 장애 및 처리능력 저하로 인한 보험가입자 보호대책을 갖출 것	(가) 시스템장애 발생에 대비한 신속한 복구대책 및 복구절차 등 비상계획 수립
(4) 보안시스템 등 감시운영 체계를 충분히 갖출 것	(가) 전산시스템의 운용, 시스템개발·변경, 중요정보 사항에 대하여 해킹 등의 방지를 위한 이중 방화벽(fire-wall) 등 보안시스템 설비 (나) 데이터 인증 및 암호화 등 시스템 안정성 확보를 위한 시스템 다중화구조의 구비

다. 전산기기 설치환경에 관한 사항

심사기준	구비사항
(1) 전산기기를 보유하고 있는 건물이 재해발생 등의 가능성이 적은 곳에 위치할 것	(가) 환경 1) 전산시스템 관련업무 전용구역 마련 2) 화재, 공기오염, 진동에 대한 피해 예방설비 구비 3) 파괴기 설치 (나) 구조 1) 건물의 중량, 적재하중 등에 대한 안정성 확보
(2) 전산실 등의 구조 및 내장, 설비 등의 안전성이 충분히 확보될 것	(가) 무정전 전원공급 장치 설치 (나) 항온항습장치 설치 (다) 화재경보 및 자동소화장치 설치
(3) 전산실에 대한 보안대책방안이 적정할 것	(가) 침입감지·경보장치 구비 (나) 다중출입통제장치 설비 1) 인터폰, 자기카드·아이시(IC)카드, 비밀번호 입력장치 등 출입관리 설비 구비

4. 인력·물적 시설의 외부위탁에 대한 특례

법 제6조제1항제2호단서에 따라 업무의 일부를 외부에 위탁한 경우 해당 업무와 관련된 제1호부터 제3호까지의 요건은 충족한 것으로 본다.

3. 사업계획 요건

- ☐ 사업계획이 지속적인 영업을 영위하기에 적합하고 추정재무제표 및 수익전망이 사업계획에 비추어 타당성이 있을 것
- ☐ 사업계획의 추진에 소요되는 자본 등 자금의 조달방법이 적절할 것
- ☐ 사업방법서의 내용이 보험계약자의 보호를 위하여 적정할 것
- ☐ 사업계획서는 합리적이고 실현가능성 있게 작성될 것
- ☐ 지급여력비율 100분의 100이상을 지속적으로 유지할 수 있을 것
- ☐ 지급여력비율 유지 및 사업계획의 추진에 소요되는 자금은 차입(후순위채무 포함)으로 조달하여서는 아니되며, 조달자금의 출처가 명확할 것
- ☐ 위험관리와 금융사고 예방 등을 위한 적절한 내부통제 장치가 마련되어 있을 것

4. 대주주 요건

- ☐ 대주주의 범위

- ① **최대주주**
- ② **주요주주** (10% 이상 주주 및 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주)
- ③ **최대주주의 특수관계인인 주주**

- ☐ 대주주 요건

- 「지배구조법」 제5조제1항의 결격사유에 해당하지 않을 것
- 「보험업법시행령」 [별표 1] 및 「보험업감독규정」 [별표 4]의 요건을 충족할 것

※ 대주주의 요건(보험업법 시행령 [별표1])

구 분	요 건
	시 행 령 별 표 1
1. 대주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관(기관전용 사모집합투자기구 제외)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 다. 해당 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등(이하 "상호출자제한기업집단등")에 속하거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 주채무계열(이하 "주채무계열")에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 부채총액을 대차대조표상 자기자본으로 나눈 비율을 말하며, 이 경우 금융기관은 부채비율 산정대상에서 제외한다. 이하 같다)이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 라. 출자금은 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라

	부실금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 건전한 금융거래질서를 해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사는 제외)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 다. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 라. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않을 것 나. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우	가. 허가신청일 현재 보험업을 경영하고 있을 것 나. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 다. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 해당

	외국법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 라. 최근 3년간 금융업의 경영과 관련하여 해당 외국법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 마. 제1호마목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우 : 제1호나목·다목 및 마목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우 : 제1호마목 및 제2호나목·다목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서 개인인 경우 : 제1호마목 및 제3호가목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호마목, 제2호나목(금융업을 경영하는 법인은 제외한다) 및 제4호다목·라목의 요건을 충족할 것

※ 대주주의 세부요건에 관한 기준(보험업감독규정 별표4)

구 분	요 건
	감 독 규 정 별 표 4
1. 대주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 금융감독원의 검사를 받는 기관(사모투자전문회사는 제외하며, 이하 이 표에서 “금융기관”)인 경우 (영 별표1의 제1호 관련)	가. 최근 사업연도말 현재 대차대조표상 자기 자본이 출자하고자 하는 금액의 300%이상일 것 나. 당해 금융기관의 재무건전성이 다음 기준을 충족할 것 (1) 은행인 경우 최근 분기말 현재 위험가중 자산에 대한 자기자본 비율이 8%이상일 것 (2) 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 영업용순자본비율이 100%이상일 것 (3) 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력 비율이 100% 이상일 것. (4) (1) 내지 (3) 외의 금융기관인 경우 당해 금융기관에 적용되는 재무건전성기준을 준수할 것 다. 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 당해 상호출자제한 기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도말 이후 허가신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)이 200%이하일 것 라. 대주주는 자본금 또는 기금의 납입을 위하여 조달한 자금이 차입(후순위채무 및 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 의한 것이어서는 아니되며, 출자자금의 출처가 명확할 것 마. 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령(영 제19조 제2항의 규정에 의한 금융관계법령을 말한다), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의

	건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 바. 최대주주인 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 업무정지 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것(기관 경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우 또는 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있거나 조치를 받은 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 적용제외) 사. 대주주가 부실금융기관 또는 허가·인가·등록이 취소된 금융기관의 부실책임이 있는 대주주 또는 그 특수관계인인 경우 금융위가 정하는 「부실금융기관대주주의경제적책임 부담기준」에 의하여 경제적 책임부담의무를 이행하거나 면제받은 자 일 것
2. 대주주가 제1호외의 내국 법인(사모투자전문회사와 투자목적회사 제외)인 경우 (영 별표 1의 제2호 관련)	가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 200% 이하일 것 나. 제1호 가목, 다목 내지 마목 및 사목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우(영 별표 1의 제3호 관련)	가. 제1호 라목, 마목 및 사목의 요건을 충족할 것 나. 최근 3년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것
4. 대주주가 외국법령에 의하여 설립된 외국기업 (이하 “외국법인”)인 경우 (영 별표 1의 제4호 관련)	가. 보험업(허가받고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다. 이하 이 목에서 같다)을 적법 하게 영위하고 있을 것 나. 제1호 가목 및 마목 내지 사목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 사모투자전문 회사 또는 투자목적 회사인 경우(영 별표 1의 제5호 관련)	사모투자전문회사의 업무집행사원과 그 출자 지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원 및 사모 투자전문회사를 사실상 지배하고 있는 유한책임 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 사모투자전문 회사의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의

	자산운용업무를 수행하는 자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호 나목, 다목 및 마목 내지 사목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우: 제1호 다목, 마목 및 사목, 제2호 가목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호 마목 및 사목, 제3호 나목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호 마목 내지 사목, 제2호 가목(금융업을 영위하는 법인은 제외한다)의 요건을 충족할 것
--	---

IV. 보험업 허가 신청서 작성 요령

1. 예비허가 신청서 양식

보험업법 시행규칙 [별지 제1호서식(1)]

(앞 쪽)

예비허가신청서(주식회사·상호회사)				처리기간
				3개월
신청 내용	대표자성명		주민등록번호	
	자본금(기금)			
	상호			
	주된 사무소 소재지			
	보험업의 종류			
「보험업법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따라 위와 같이 신청합니다.				수수료
				없음
년 월 일 신청인(대리인) (서명 또는 인) 금융위원회 귀중				
첨부서류 1. 정관 2. 발기인회의 의사록 3. 임원 및 발기인의 이력서 및 경력증명서 4. 사업방법서 5. 보험업 경영을 위한 자본금 또는 기금의 조달계획서 6. 주요 출자자가 자격요건을 갖추었음을 증명하는 서류 7. 합작계약서(외국인과 합작하여 보험업을 하려는 경우만 해당합니다) 또는 이에 준하는 서류 8. 업무 시작 후 3년간의 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적 시설 및 전산설비계획, 상품개발계획 등) 9. 업무 시작 후 3년간의 사업연도별 지급여력비율 달성계획 10. 그 밖에 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류				

210mm×297mm(인쇄용지(2급) 60g/m²)

예비허가신청서(외국보험회사의 국내지점)				처리기간
				3개월
신청인	본점 대표자 성명		생년월일	
	상호		본국명	
	주된 사무소 소재지		영업 개시일	
	신청 구분	지점 설립	자본금(기금)	
신청내용	대표자 성명		생년월일	
	상호			
	주된 점포 소재지			
	보험업의 종류			
「보험업법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따라 위와 같이 신청합니다.				수수료
				없음
년 월 일 신청인(대리인) (서명 또는 인) 금융위원회 귀중				
첨부서류(외국어로 된 서류를 제출하는 경우에는 그 번역문을 첨부해야 합니다) - 정관 - 사업방법서 - 본점이 그 외국보험회사가 속한 국가에서 적법하게 보험업을 경영하고 있다는 사실을 증명하는 그 외국보험회사가 속한 국가의 권한 있는 기관의 증명서 - 대한민국에서 대표자의 대표권을 증명하는 서류 - 본점의 최근 3년간 대차대조표 및 손익계산서 - 본점의 최근 3년간 준비금의 적립 명세와 주주(사원) 배당실적 - 해당 외국보험회사가 속한 국가의 권한 있는 기관이 발급한 재무상태 건전성 증명서 - 국제적 신용평가기관의 최근 신용평가 결과가 “투자적격”임을 증명하는 서류 - 최근 3년간 해당 외국보험회사가 속한 국가의 감독 당국 등으로부터 행정 및 형사상 처벌을 받지 않았음을 증명하는 서류 - 국내지점 대표자 등 임원의 이력서 및 경력증명서 - 업무 시작 후 3년간의 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적 시설, 상품개발계획 등) - 업무 시작 후 3년간의 사업연도별 지급여력비율 달성계획 - 그 밖에 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류				

210mm×297mm(인쇄용지(2급) 60g/m²)

2. 본허가 신청서 양식

보험업 감독규정 <별지 제3호>

보험업의 허가 신청서(주식회사·상호회사)			
신청 내용	대표자 성명		주민등록번호
	자본금(기금)		
	상 호		
	주된사무소 소재지		
	보험업의 종류		
	영위하고자하는 보험종목		
보험업법 제4조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대리인) 서명 또는 인 금융위원회 귀중			
☐ 첨부서류 - 정관 - 창립총회 의사록 - 임원의 이력서 및 경력증명서 - 임원 및 주주자격 증명서류 - 주주(상호회사인 경우는 사원)명부와 소유주식수(상호회사인 경우는 출자지분) 및 비율을 기재한 서류 - 준법감시인의 이력서 및 경력증명서 - 회사의 법인등기부등본 - 업무개시후 3년간 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적 예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설, 상품개발계획 등) - 보험감독규정 별표2의 제3호에서 정하는 전산설비를 구비하였음을 증명하는 서류 - 신청당시 재무제표 및 그 부속서류 - 법 제9조 제1항 또는 2항의 규정에 의한 자본금 또는 기금의 납입 및 조달출처를 증명하는 서류 - 사업방법서 - 내부통제기준 - 예비허가가 있었던 경우 예비허가사항의 이행을 증명하는 서류 - 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류 ※예비허가절차가 생략되는 경우, 예비허가시 구비해야할 서류 첨부			

보험업 감독규정 <별지 제4호>

보험업의 허가 신청서(외국보험회사의 국내지점)				
신청인	본점 대표자 성명		생년월일	
	상 호		본 국 명	
	주된사무소 소재지		영업개시일	
신청내용	신청 구분	지점 설립	자본금(기금)	
	대표자 성명		생년월일	
	상 호			
	주된점포 소재지			
	보험업의 종류			
	영위하고자하는 보험종목			
보험업법 제4조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대리인) 서명 또는 인 금융위원회 귀중				
☐ 첨부서류(외국어로 되어있는 서류를 제출하여야 할 경우 그 번역문을 첨부) - 임원의 이력서 및 경력증명서 - 준법감시인의 이력서 및 경력증명서 - 설치되는 국내지점의 법인등기부등본 - 업무개시후 3년간의 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약 성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설, 상품개발 계획 등) - 보험감독규정 별표2의 제3호에서 정하는 전산설비를 구비하였음을 증명하는 서류 - 신청당시의 재무제표 및 그 부속서류 - 법 제9조 제3항의 규정에 의한 영업기금의 납입 및 조달출처를 증명하는 서류 - 주주(상호회사인 경우는 사원) 명부와 소유주식수(상호회사인 경우는 출자지분) 및 비율을 기재한 서류 - 사업방법서 - 내부통제기준 - 예비허가가 있었던 경우 예비허가사항의 이행을 증명하는 서류 - 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류 ※예비허가절차가 생략되는 경우, 예비허가시 구비해야할 서류 첨부				

3. 허가신청 제출서류

□ 주식·상호회사를 설립하고자 하는 경우

예비허가	본허가
○ 예비허가신청서(시행규칙 별지 제1호(1)) ○ 첨부서류 1. 정관 2. 발기인회의 의사록 3. 임원 및 발기인의 이력서 및 경력증명서 4. 사업방법서 5. 보험업의 영위를 위한 자본금 또는 기금의 조달계획서 6. 주요출자자가 자격요건에 해당함을 증명하는 서류 7. 합작계약서(외국인과의 합작을 통해 보험업을 하고자 하는 경우에 한합니다) 또는 이에 준하는 서류 8. 업무개시 후 3년간 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설 및 전산설비계획 상품개발계획 등) 9. 업무개시 후 3년간 사업연도별 지급여력비율 달성계획 10. 그 밖에 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류	○ 허가신청서(감독규정 별지 제3호) ○ 첨부서류 1. 정관 2. 창립총회 의사록 3. 임원의 이력서 및 경력증명서 4. 임원 및 주주자격 증명서류 5. 주주(상호회사인 경우는 사원)명부와 소유주식수(상호회사인 경우는 출자지분) 및 비율을 기재한 서류 6. 준법감시인의 이력서 및 경력증명서 7. 회사의 법인등기부등본 8. 업무개시후 3년간 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설, 상품개발계획 등) 9. 보험감독규정 별표2의 제3호에서 정하는 전산설비를 구비하였음을 증명하는 서류 10. 신청당시 재무제표 및 그 부속서류 11. 법 제9조 제1항 또는 2항의 규정에 의한 자본금 또는 기금의 납입 및 조달출처를 증명하는 서류 12. 사업방법서 13. 내부통제기준 14. 예비허가사항의 이행을 증명하는 서류 15. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류

□ 외국보험회사 국내지점을 설립하고자 하는 경우

예비허가	본허가
○ 예비허가신청서(시행규칙 별지 제1호(2)) ○ 첨부서류 (외국어로 되어있는 서류를 제출하여야 할 경우 그 번역문을 첨부) 1. 정관 2. 사업방법서 3. 본점이 본국에서 적법하게 보험업을 영위하고 있다는 사실을 증명하는 본국의 권한 있는 기관의 증명서 4. 대한민국에서 대표자의 대표권을 증명하는 서류 5. 본점의 최근 3년간 대차대조표 및 손익 계산서 6. 본점의 최근 3년간 준비금의 적립내역과 주주(사원)배당실적 7. 본국의 권한 있는 기관이 발급한 재무상태 건전성 증명서 8. 국제적 신용평가기관의 최근 신용평가 결과가 "투자적격"임을 증명하는 서류 9. 최근 3년간 본국의 감독당국 등으로부터 행정 및 형사상 처벌을 받지 아니하였음을 증명하는 서류 10. 국내지점 대표자 등 임원의 이력서 및 경력증명서 11. 업무개시후 3년간의 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설, 상품개발계획 등) 12. 업무개시후 3년간 사업연도별 지급여력비율 달성계획 13. 그 밖에 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류	○ 허가신청서(규정 별지 제4호) ○ 첨부서류 (외국어로 되어있는 서류를 제출하여야 할 경우 그 번역문을 첨부) 1. 임원의 이력서 및 경력증명서 2. 준법감시인의 이력서 및 경력증명서 3. 설치되는 국내지점의 법인등기부등본 4. 업무개시후 3년간의 사업연도별 사업계획서(작성기준, 추정재무제표, 보험종목별 계약 성적예정표, 자금조달계획, 영업조직 및 영업방법, 직종별 인원계획, 물적시설, 상품개발 계획 등) 5. 보험업감독규정 별표2의 제3호에서 정하는 전산설비를 구비하였음을 증명하는 서류 6. 신청당시의 재무제표 및 그 부속서류 7. 법 제9조 제3항의 규정에 의한 영업기금의 납입 및 조달출처를 증명하는 서류 8. 주주(상호회사인 경우는 사원) 명부와 소유주식수(상호회사인 경우는 출자지분) 및 비율을 기재한 서류 9. 기초서류(사업방법서,보험약관,보험료 및 책임준비금산출방법서) 10. 내부통제기준 11. 예비허가사항의 이행을 증명하는 서류 12. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류

◆ 인허가 사례

4-(1) 보험사업 영위 허가

1. 국내법인 보험업 허가

신 청 회 사	OOOOO손해보험주식회사	신 청 일	2021.12.01.
처 리 부 서	보험감독국 보험총괄팀	완 료 일	2022.04.13.
신 청 내 용	☐ OOOOO손해보험은 손해보험업의 보험종목 전부(보증, 재보험 제외)를 영위하고자 금융위의 예비허가를 받은 후 보험업법에 따라 보험업 허가를 신청 ○ 동 회사는 통신판매를 통해 손해보험업의 보험종목 전부를 영위하고자 허가를 신청		
심 사 내 용	☐ OOOOO손해보험의 보험업 허가 신청에 대해 예비허가 후 본 허가 신청 전까지 이행하기로 한 조건 및 요건을 심사*하여 금융위에 심사의견을 송부 * 자본금보유 요건, 전문인력·물적시설 구비요건 실지조사 등 ○ 보험업의 (예비)허가 신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 금융위와 사전협의를 실시 ○ 예비허가 신청 단계에서 사업방법서, 사업계획서(자금조달 계획, 직종별 인원 계획, 물적시설, 상품개발계획 등) 등의 보완이 필요하여 자료 보완을 요청 ○ 보험업 허가의 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (자본금요건) 주식납입금 보관증명서 및 등기부등본 등 확인 - (인력 및 물적시설 요건) 실지조사를 통해 확인 - (사업계획의 타당성 및 건전성) 사업계획이 지속적인 영업을 위해 적절한지, 사업계획을 추진함에 있어 자본 등 자금 조달 방법이 적절한지 등을 심사 - (대주주요건) 부채비율, 벌금형 이상의 형사처벌 등을 대내부서 및 대외기관에 사실조회를 통해 확인		

2. 외국보험회사 국내지점 보험업 허가

신 청 회 사	OOOOOO재보험 한국지점	신 청 일	2016.08.04.
처 리 부 서	보험감독국 보험인허가팀	완 료 일	2016.09.21.
신 청 내 용	☐ OOOOOO재보험은 국내에 지점을 설립하여 재보험업을 영위하고자 금융위의 예비허가를 받음('16.2.17.) ○ 예비허가를 받은 6개월 이내에 전문인력과 물적시설을 갖추어 보험업법 제5조에 따라 보험업 허가를 신청		
심 사 내 용	☐ OOOOOO재보험 한국지점의 보험업 허가 신청에 대해 예비허가 후 본 허가 신청 전까지 이행하기로 한 조건 및 요건을 심사*하여 금융위에 심사의견을 송부 * 영업기금 보유 요건, 전문인력·물적시설 구비요건 실지조사, 외국보험 회사(본점)의 적격성 요건 등 ○ 보험업의 (예비)허가 신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 금융위와 사전협의를 실시 ○ 예비허가 신청 단계에서 사업방법서, 사업계획서(자금조달 계획, 직종별 인원 계획, 물적시설, 상품개발계획 등) 등의 보완이 필요하여 자료 보완을 요청 ○ 보험업 허가의 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (영업기금요건) 자금이체확인서 등 확인 - (인력 및 물적시설 요건) 실지조사를 통해 확인 - (본점 적격성 요건) 본점 감독당국 및 사법당국을 통해 확인 - (사업계획의 타당성 및 건전성) 사업계획이 지속적인 영업을 위해 적정한지, 사업계획을 추진함에 있어 자본 등 자금 조달 방법이 적절한지 등을 심사		

3. 국내법인 보험종목 일부 허가

신 청 회 사	OO손해보험주식회사	신 청 일	2015.04.10.
처 리 부 서	보험감독국 보험총괄팀	완 료 일	2015.05.27.
신 청 내 용	☐ OO손해보험은 권리보험종목을 추가로 영위하기 위해 보험업법 제5조에 따라 보험업 허가를 신청 ○ 이는 금융계열사의 담보 대출시 저당권 확보를 위한 권리보험 판매를 시작으로 소유권용 권리보험 시장에 참여하기 위함임		
심 사 내 용	☐ OO손해보험의 보험업 허가시 총 5가지 항목의 요건을 심사하여 보험업 허가 여부에 반영하였음 ○ (자본금 보유요건) 권리보험은 자본금 50억원 이상을 보유할 것을 요건으로 하고 있으며, 종목 추가이기 때문에 등기부등본 조회를 통해 현재 OO손해보험의 자본금 수준을 확인 ○ (전문인력 및 전산설비) 실지조사를 거쳐 준법감시인, 선임계리사 등 보험전문인력과 전산요원 등 인력을 갖추었으며, 소프트웨어 및 사무공간 등 전산설비 요건도 확인함 ○ (사업계획의 타당성 및 건전성) 은행, 캐피탈 등 담보(전세) 대출시 저당권 확보를 위한 권리보험을 판매할 계획으로 지속적인 영업이 가능하며 기존 인력 및 인프라 활용을 통해 추가 사업비 소요가 적어 초년도부터 이익실현이 가능 ○ (대주주) 검찰청, 예금보험공사 등 사실조회를 통해 확인 ○ (재무상태와 사회적 신용) 지급여력비율이 215%로 기준인 150% 이상이며, 검찰청 및 전국은행연합회 등 사실조회를 통해 사회적 신용을 확인		

V. 관련 법규

보험업법

§4, §5, §6, §7

보험업법 시행령

§9, §10, §12

보험업법 시행규칙

§7, §9, §10

보험업감독규정

§2-2, §2-3, §2-3의2, §2-4~2-7

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

4. 보 험

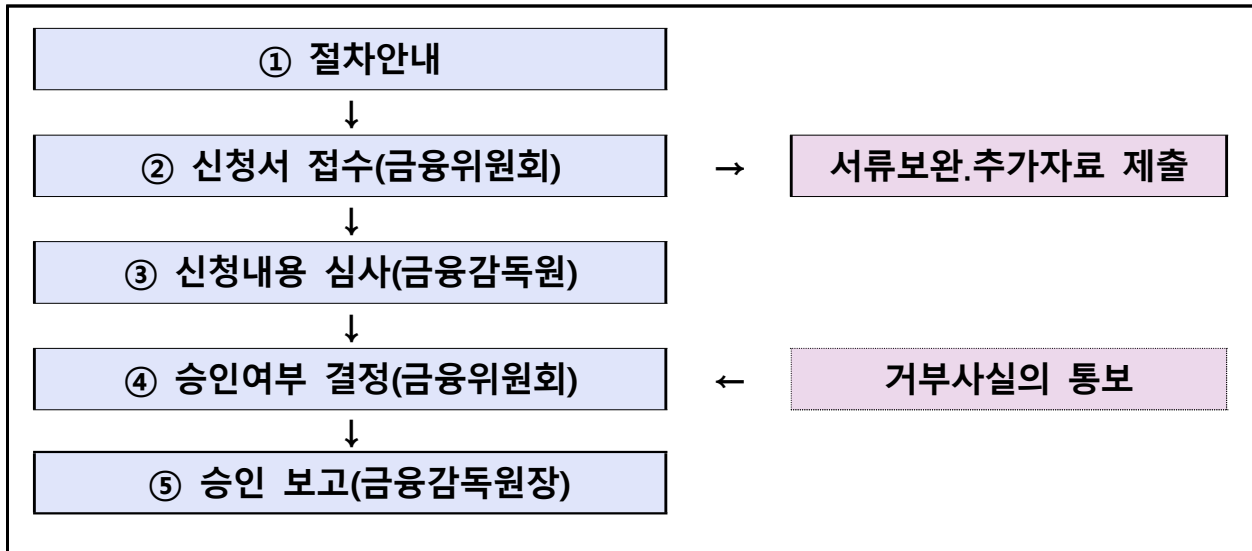
(2) 보험회사 대주주 변경 승인

I. 보험회사 대주주 변경 승인 개요

- 대주주 변경 승인이란 보험업 영위에 부적합한 자가 대주주가 되는 것을 차단하기 위해 그 적격성을 심사하는 제도로,
 - 기존 보험업법에서 정하는 내용은 '16.8.1. 시행된 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법')」으로 통합
- 보험회사의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 하는 자는 일정한 요건*을 갖추어 금융위의 사전 승인을 얻어야 함
 - * 임원 결격사유 미해당, 충분한 출자능력 및 건전한 재무상태 구비, 건전한 금융거래질서를 저해한 사실이 없을 것 등
 - 기존 주주의 사망, 담보권의 실행, 다른 주주의 감자(減資)등을 원인으로 주식을 취득하게 되어, 사전에 승인을 받기 어려운 경우 취득일로부터 일정기간 내에 사후 승인 필요
- 금융위의 승인 없이 주식을 취득한 자는 승인 없이 취득한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며,
 - 금융위는 6월 이내의 기간을 정하여 승인을 얻지 아니하고 취득한 주식을 처분할 것을 명할 수 있음
- 금융위의 사전 승인을 받은 경우 6개월 이내에 해당 주식을 취득해야 하고, 그러지 아니할 경우 승인의 효력 소멸
 - 또한, 승인을 받은 후 주식을 취득한 때에는 그 사실을 감독원에 보고하고, 해당 보험회사에 통보해야 함

II. 보험회사 대주주 변경 승인 절차 및 심사기준

1. 대주주 승인절차 흐름도



※ 소요기간 : 60일 (자료보완에 소요되는 기간 제외)

2. 대주주 승인 심사기준

□ 대주주의 범위

- ① 최대주주
- ② 주요주주 (10% 이상 주주 및 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 주주)
- ③ 최대주주의 특수관계인인 주주
- ④ 최대주주가 법인인 경우 그 최대주주와 대표자

□ 대주주 변경시 승인 요건

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령(이하 '지배구조법 시행령') 별표 1 및 동법 감독규정(이하 '지배구조감독규정') 별표 4의 요건을 충족할 것

※ 변경승인 대상 대주주의 요건(지배구조법 시행령 별표1)

구분	요건
	시행령 별표1
1. 대주주가 금융기관인 경우	가. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자 제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하거나, 그 사실이 건전한 업무 수행을 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 그렇지 않다. 1) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실 금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그의 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담한 경우 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 1)부터 3)까지의 규정에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 건전한 금융거래질서를 저해한 사실이 없을 것
2. 대주주가 기금 등인 경우	제1호다목의 요건을 충족할 것

3. 대주주가 제1호 및 제2호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구등은 제외한다.)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등의 계열회사이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 차입으로 조성된 자금이 출자금의 3분의 2 이하일 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우	가. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 나. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 외국 법인인 경우	가. 승인신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 영위하고 있을 것(주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우에는 승인신청일 현재 금융업을 영위하는 외국 법인의 지주회사인 경우를 포함한다) 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
6. 대주주가 외국인으로서 개인인 경우(주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당한다)	가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것 나. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 않는다는 확인이 있을 것 라. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것

7. 대주주가 기관전용 사 모 집 합 투 자 기 구 등인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출 자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사 모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있 지 않다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기 구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사 원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자 목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다 음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다 음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건 나. 제2호의 기금등인 경우: 제1호다목의 요건 다. 제3호의 내국법인인 경우: 제1호다목 및 제3호 가목·나목의 요건 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제4호가목의 요건 마. 제5호의 외국 법인인 경우: 제1호다목 및 제5호 나목·다목의 요건 바. 제6호의 외국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제6호나목의 요건
---	--

※ 대주주 변경승인의 요건(지배구조 감독규정 [별표 4])

구분	요건
	감독규정 별표4
1. 대주주가 금융기관인 경우(영 별표1 제1호 관련)	가. 그 금융기관의 재무상태가 다음 기준을 충족할 것 (1) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자, 종합금융회사 또는 여신전문금융회사인 경우 (가) ~ (나) 생략 (2) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사 또는 보험회사인 경우 (가) ~ (나) 생략 (다) 대주주가 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 150% 이상일 것 나. 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 「은행업감독규정」에 따른 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것 다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외한다. (1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다. (2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실 금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융회사로 지정된 금융회사를 제외한다)의 대주주 또는

	그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다. (3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융 거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외한다. (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지 명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관 경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대 주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다. (4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우 : 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가 업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융 투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실
2. 대주주가 기금인 경우(영 별표1 제2호 관련)	가. 제1호다목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 금융기관 이외의 내국법인(기관	가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것.

전용 사모집합투자기구와 투자목적회사를 제외한다)인 경우 (영 별표1 제3호 관련)	나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것 다. 다음의 어느 하나의 방법외의 방법에 따라 조성한 자금으로서 그 합계액이 출자금(대주주가 되고자 하는 자가 승인신청한 주식의 취득액)의 3분의 2 이하일 것 (1) 유상증자 (2) 1년내의 고정자산 매각 (3) 내부유보 (4) 그 밖에 (1)부터 (3)까지에 준하는 것으로 인정되는 방법 라. 제1호다목(1), (2), (4)의 요건을 충족할 것 마. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다. (1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실 (2) 제1호다목(3)(나)에서 정하는 사실
4. 대주주가 내국인으로 으로서 개인인 경우 (영 별표1 제4호 관련)	가. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 나. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속 재산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원 다. 제1호다목(1), (2) 및 (4)의 요건을 충족할 것 라. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한

	영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다. (1) 최근 5년간 부도발생 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실 (2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실 (3) 최대주주가 되고자 하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문 금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 한다. (4) 제1호다목(3)(나)에서 정하는 사실
5. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우(영 별표1 제5호 관련)	가. 승인신청일 현재 외국에서 주식취득대상 금융회사가 영위하고 있는 금융업에 상당하는 영업을 영위하고 있을 것 (1) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사, 여신전문 금융회사인 경우: 은행, 금융투자업, 보험 및 이에 준하는 금융업으로서 금융위가 인정하는 업무를 영위 (2) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 금융투자업자가 영위하고 있는 금융투자업에 상당하는 영업을 영위 (3) 주식취득대상 금융회사가 보험회사인 경우: 보험업(국내에서 영위하고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다)을 적법하게 영위 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련

	하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에 대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 민사제재금 등을 징구받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용 등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
6. 대주주가 외국인으로서 개인인 경우 (주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당) (영 별표1 제6호 관련)	가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것 나. 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것 라. 제4호나목, 다목, 라목의 요건을 충족할 것
7. 대주주가 기관전용사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우(영 별표1 제7호 관련)	가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 기금인 경우: 제2호의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국법인인 경우: 제3호 가목, 나목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제4호 가목, 다목 및 라목의 요건을 충족할 것 마. 제5호의 외국법인인 경우: 제5호 나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것 바. 제6호의 외국인인 경우: 제6호 나목, 라목의 요건(단, 제4호나목은 제외한다)을 충족할 것

III. 보험회사 대주주 변경 승인 신청서 작성 요령

1. 승인 신청서 양식

지배구조 감독규정 시행세칙 [별지 제8호]

대주주 변경 승인 신청

문서번호

20 . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 대주주 변경 승인 신청

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제1항(또는 제2항)에 따라 ○○금융회사의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제15조제1항에 의거 붙임과 같이 대주주 변경 승인을 신청합니다.

붙 임 : 대주주 변경 승인 신청내용 1부. 끝.

신청인 (인)

주 소

연락처

대리인 (인)

작 성 자 : (직 위)

전화번호 :

(붙임)

대주주 변경 승인 신청내용

1. 신청인 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	

<내국인인 개인의 경우>

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

2. 대주주가 되고자 하는 본인 및 그 특수관계인 현황

구 분	법인명 (성 명 ²⁾)	관 계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업 종 ⁴⁾ (직 업)	비 고
본 인					
특수관계인 ¹⁾					

주 1) 해당 금융회사의 주식을 소유하고 있거나 소유하고자 하는 자를 기재

2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기

3) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

4) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 대주주가 되고자 하는 자 중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	업 종 ¹⁾	금융기관 ²⁾ 해당여부	자산 ³⁾	부채 ³⁾	자본 ³⁾	당기순이익 ³⁾
○○○						
△△△						
×××						
⋮						
계						

주 1) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

2) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 금융감독원의 검사를 받는 기관

3) 신청일 이전 최근 대차대조표(분기별 임시결산시의 대차대조표 포함) 기준

4. 주식취득예정 금융회사 주식발행 현황

금융회사명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금		의결권있는 발행주식총수	

5. 주식보유현황 및 취득계획

구 분	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 소유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주식 수(B)	추가취득후 소유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가 (백만원)				
본 인						() ³⁾	() ³⁾		
특수 관계인						()	()		
	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

주 1) 특수관계인별 본인과와의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분기재

3) ()에는 의결권 있는 발행주식총수에 대한 소유지분율(%)을 소수점 두자리까지 기재

6. 주식 추가취득에 따른 소요액

구 분	추가 취득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 타
		최근 1개월 평균주가기준 () ¹⁾	신청일 현재 주가기준 () ¹⁾	
본 인				
특수관계인 · ·				
계				

주 1) ()에는 주당가격 기재(단위 : 원)

【첨부서류】 최근 1개월 평균주가 산출근거자료

7. 소요자금 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득 목적 및 경영참여 여부

9. 향후 소유계획 및 추가 취득계획

10. 대주주 변경승인 요건 점검표

① 대주주가 금융기관인 경우(영 별표1 제1호 관련)

항 목	내 용
가. 재무건전성 기준 충족 ¹⁾	
나. 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(100분의 200 이하) ²⁾	
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외	
(가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외)	
(나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
(4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가 업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

- 주 1) ① 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자, 종합금융회사 또는 여신전문금융회사인 경우
 (가) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치의 기준이 있는 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 동 기준을 상회할 것
 (나) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준이 없는 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 그 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것. 다만, 그 금융기관에 대하여 유사업종의 적기시정조치기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는 규정 별표4 제3호가목의 기준을 충족할 것
- ② 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사 또는 보험회사인 경우
 (가) 대주주가 은행인 경우 최근 분기말 현재 총자본비율이 100분의 10, 기본자본비율이 100분의 7.5 및 보통주자본비율이 100분의 7 이상일 것
 (나) 대주주가 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율이 150% 이상 일 것
 (다) 대주주가 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 150% 이상일 것
 (라) 대주주가 (가) 내지 (다)이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성기준을 충족할 것
- 2) 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 「은행업감독규정」에 따른 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것
- 3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재
- 4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

② 대주주가 기금등인 경우(영 별표1 제2호 관련)

항 목	내 용
대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실 (기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	
(4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

③ 대주주가 금융기관 및 기금등 외의 내국법인¹⁾인 경우(영 별표1 제3호 관련)

항 목	내 용
가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정채무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
다. 다음의 어느 하나의 방법외의 방법에 따라 조성한 자금으로서 그 합계액이 출자금(대주주가 되고자 하는 자가 승인신청한 주식의 취득액)의 3분의 2 이하일 것 (1) 유상증자 (2) 1년내의 고정자산 매각 (3) 내부유보 (4) 그 밖에 (1)부터 (3)까지에 준하는 것으로 인정되는 방법	
라. 대주주가 다음 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ²⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
마. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래 정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사를 제외

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용

④ 대주주가 내국인으로서 개인인 경우(영 별표1 제4호 관련)

항 목	내 용
가. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 불입2 참조)	
나. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재산 또는 수증 재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원	
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사 처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
라. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래 정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합 신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실	
(3) 최대주주가 퇴고자하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
(4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑤ 대주주가 외국법인인 경우¹⁾(영 별표1 제5호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 외국에서 주식취득대상 금융회사가 영위하고 있는 금융업에 상당하는 영업을 영위하고 있을 것 ²⁾	
나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가 등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에 대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 민사제재금 등을 징구 받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용 등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
라. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우. 다만, 그 외국법인이 지주회사인 경우에는 그 지주회사가 인가신청시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사에 한한다)가 가목부터 라목까지의 요건을 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 봄

2) ① 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사, 여신전문금융회사인 경우: 은행, 금융투자업, 보험 및 이에 준하는 금융업으로서 금융위가 인정하는 업무를 영위

② 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 금융투자업자가 영위하고 있는 금융투자업에 상당하는 영업을 영위

③ 주식취득대상 금융회사가 보험회사인 경우: 보험업(국내에서 영위하고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다)을 적법하게 영위

3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑥ 대주주가 외국인으로서 개인인 경우¹⁾(영 별표1 제6호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것	
나. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 붙임2 참조)	
다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것	
라. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원	
마. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외 ²⁾	
3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
바. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지 처분을 받은 사실	
2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자료 등록된 사실	
3) 최대주주가 되고자 하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑦ 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우
(영 별표1 제7호 관련)

해당 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 또는 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원 또는 해당 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산 운용업무를 수행하는 자에 대하여 다음의 구분에 따른 요건을 적용한다.

- 가. 제1호의 금융기관인 경우 : 제1호의 요건을 충족할 것
- 나. 제2호의 기금등인 경우 : 제2호의 요건을 충족할 것
- 다. 제3호의 내국법인인 경우 : 제3호가목, 나목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것
- 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우 : 제4호가목, 다목 및 라목의 요건을 충족할 것
- 마. 제5호의 외국법인인 경우 : 제5호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것
- 바. 제6호의 외국인인 경우 : 제6호나목, 라목의 요건(단, 제4호나목은 제외한다)을 충족할 것

2. 승인 신청 제출서류

☐ 대주주 변경 승인신청서(지배구조 감독규정 시행세칙 별지 제8호)

☐ 첨부서류

1. 대주주가 되려는 자가 법인인 경우 다음 각 목의 구분에 따른 서류

가. 정관

나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당 연도의 반기재무제표)

다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서

2. 대주주가 되려는 자가 다음 각 목의 법인 등에 해당하는 경우, 그 해당서류

가. 외국 기업인 경우 : 법인등기사항증명서에 준하는 서류

나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 같은 법에 따른 투자목적회사(이하 “기관전용 사모집합투자기구등”이라 한다) 및 「국가재정법」 제5조에 따른 기금 또는 그 기금을 관리·운용하는 법인을 제외하며, 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우: 그 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준에 따라 산출한 재무상태와 이에 대한 회계감사인의 검토보고서

- 다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한 기업집단 및 채무보증제한기업집단(이하 “상호출자제한기업집단등”이라 한다) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 경우: 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서
3. 신청인이 외국인인 경우 당해 외국법인에 관하여 기본적인 사항(국적, 회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등)을 기재한 서류 및 신청인의 국적증명서류와 대리인의 대리권을 증명하는 서류
4. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본
5. 기타 대주주 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)

◆ 인허가 사례

4-(2) 보험회사 대주주 변경승인

1. 외국계 보험지주사의 대주주 변경 승인

신 청 회 사	OOOO	신 청 일	2014.05.26.
처 리 부 서	보험감독국 보험총괄팀	완 료 일	2014.07.15.
신 청 내 용	☐ OOOO(외국계 보험지주사)는 OO손해보험회사의 지분을 취득하여 대주주가 되고자 보험업법에 따라 대주주 변경승인을 신청		
심 사 내 용	☐ OOOO의 대주주 변경승인 신청에 대해 보험업법상 대주주 요건 충족 여부를 심사*하여 금융위에 심사의견을 송부 * 동일 보험종목 영위 요건, 신용평가등급 요건, 본국 및 국내에서의 행정처분·형사처벌 요건, 신용질서 준수 요건, 부실금융기관 대주주 요건 심사 등 ○ 대주주 변경승인 신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 금융위와 사전협의를 실시 ○ 대주주 변경승인 요건 심사* 및 첨부서류 확인 * 대주주인 외국법인이 지주회사여서 전부 또는 일부 요건을 적용하기 곤란한 경우에 그 지주회사가 지정하는 회사에 대해 심사(보험업법 시행령 별표2 비고1) - (동일 보험종목 영위/신용평가등급 요건) 본국 감독기관 확인 - (행정처분·형사처벌·신용질서 준수 요건) 본국 감독기관 확인, 신청인의 대표이사 확인, 검찰청 등 대외기관에 사실조회를 통해 확인 등 - (부실금융기관 대주주요건 등) 대내부서 등에 사실조회를 통해 확인		

2. 내국인의 대주주 변경 승인

신 청 인	000, 000	신 청 일	2016.06.16.
처 리 부 서	보험감독국 보험인허가팀	완 료 일	2016.07.20.
신 청 내 용	☐ 000, 000은 상속으로 인해 취득한 0000(주)의 지분을 취득함에 따라 보험업법에 따라 대주주 변경승인을 신청		
심 사 내 용	☐ 000, 000의 대주주 변경승인 신청에 대해 보험업법상 대주주 요건 충족 여부를 심사*하여 금융위에 심사의견을 송부 * 임원 결격요건, 공익성 준수 요건, 형사처벌 요건, 신용질서 준수 요건, 부실금융기관 대주주 요건, 직무정지 제재 요건, 출자금 요건 등 ○ 대주주 변경승인 신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 금융위와 사전협의를 실시 ○ 대주주 변경승인 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (임원 결격 요건) 법원행정처, 한국신용정보원, 검찰청, 금감원 관련 부서 등 확인 - (공익성 준수 요건) 금융관계 법령을 위반하여 형사처벌·행정 제재를 받은 사실이 없음 - (형사처벌 요건) 서울남부지방검찰청을 통해 확인 - (신용질서 준수 요건) 한국신용정보원을 통해 확인 - (부실금융기관 대주주 요건) 예금보험공사 및 금감원 관련부서 확인 - (직무정지 제재 요건) 3년간 직무정지 또는 정직 이상의 조치를 받은 사실이 없어야 하며 금감원 관련부서를 통해 확인 - (출자금 요건) 차입금이 출자금의 2/3 이하여야 하며, 상속으로 인한 취득이므로 충족		

IV. 관련 법규

금융회사의 지배구조에 관한 법률

§31

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

§26

금융회사의 지배구조 감독규정

§15

금융회사의 지배구조 감독규정 시행세칙

§7

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

4. 보 험

(3) 보험회사 자회사 소유 승인

1. 보험회사 자회사 소유승인 개요

- 보험업법에서는 보험회사가 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 15%초과 소유하는 경우 이를 보험회사의 자회사로 정의하고 있으며,
 - 자회사의 부실화로 인한 재무건전성 악화를 예방하고 보험계약자를 보호하기 위하여 보험회사가 소유가능한 자회사의 범위를 정하고 그 소유를 위해서는 금융위원회의 사전승인을 받도록 규정
 - ※ 자회사 소유승인을 받지 않은 경우 보험회사는 다른 회사의 의결권 있는 발행주식(출자지분 포함) 총수의 15%를 초과하는 주식을 소유할 수 없음
- 한편, 자회사 주식의 소유에 대하여 금융위로부터 승인 등을 받은 경우 또는 금융기관의 설립근거가 되는 법률에 따라 금융위로부터 그 주식의 소유에 관한 사항을 요건으로 설립허가·인가 등을 받은 경우에는 승인을 받은 것으로 의제
 - 보험회사가 소유하고자 하는 자회사가 보험업의 영위와 밀접한 관련이 있는 업무를 영위하는 경우에는 신고로서 승인에 갈음
 - 또한, 보험회사가 소유하고자 하는 자회사가 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 영위하는 경우 사후보고를 통해 자회사 소유 가능

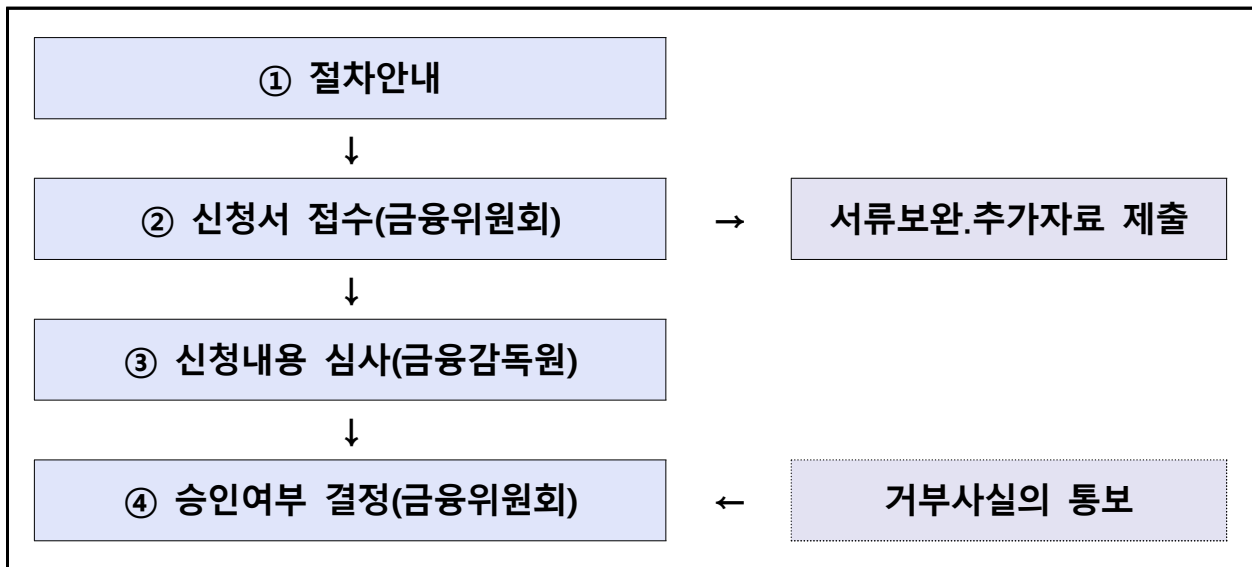
<보험회사의 자회사 영위가능 업종>

구 분	업 종
승인 대상	• 금융업(금산법 제2조제1호에 의한 금융기관이 영위하는 업무) - 은행, 증권업, 자산운용업, 투자자문업, 보험업, 상호저축은행업 등 • 신용정보업 및 채권추심업 • 보험계약의 유지·해지·변경·부활 등을 관리하는 업무 • 보험업의 건전성을 저해하지 아니하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무 - 외국에서 하는 사업 - 기업의 후생복지에 관한 상담 및 사무처리 대행업무 - 본인신용정보관리업 - 그 밖에 신고·보고 대상이 아닌 업무로서 보험회사의 효율적인 업무수행을 위해 필요하고 보험업과 관련되는 것으로 금융위가 인정하는 업무
신고 대상	1. 보험회사의 사옥관리업무 2. 보험수리업무 3. 손해사정업무 4. 보험대리업무 5. 보험사고 및 보험계약 조사업무 6. 보험에 관한 교육·연수·도서출판·금융리서치·경영컨설팅 업무 7. 보험업과 관련된 전산시스템·소프트웨어 등의 대여·판매 및 컨설팅 업무 8. 보험계약 및 대출 등과 관련된 상담업무 9. 보험에 관한 인터넷 정보서비스의 제공업무 10. 자동차와 관련된 긴급출동·차량관리·운행정보 등 부가서비스 업무 11. 보험계약자 등에 대한 위험관리 업무 12. 건강·장묘·장기간병·신체장애 등의 사회복지사업 및 이와 관련된 조사·분석·조언 업무 13. 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설의 설치·운영에 관한 업무 및 이와 관련된 조사·분석·조언 업무 14. 건강 유지·증진 또는 질병의 사전 예방 등을 위해 수행하는 업무 15. 외국에서 하는 다음 각 목의 업무 가. 제1호부터 제14호까지 규정에 따른 업무

	나. 보험업, 보험중개업무, 투자자문업, 투자일임업, 집합투자업 및 부동산업 다. 「외국환거래법」에 따른 증권, 파생상품 및 채권에 투자하는 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무
보고 대상	1. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업창업투자회사 및 벤처투자조합의 업무 2. 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사의 업무 3. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사회기반시설사업 및 사회기반시설사업에 대한 투융자사업 4. 「선박투자회사법」에 따른 선박투자회사의 업무 5. 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합의 업무 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사 또는 기관 전용 사모집합투자기구가 하는 업무 7. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산유동화업무 및 유동화 자산의 관리업무 8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지의 업무와 유사한 것으로서 금융위가 정하여 고시하는 업무

II. 자회사 소유승인 절차 및 심사기준

1. 승인절차 흐름도



※ 소요기간 : 2개월

2. 승인 심사기준

- ☐ 보험업법령상 자산운용의 일반원칙(보험업법 §104) 부합여부 및 자산운용비율한도(보험업법 §106) 준수여부 등을 심사
- 자회사의 소유에 관하여 승인을 받거나 신고하려는 보험회사는 보험업 감독규정 별표 11-2에서 정하는 보험회사 요건 및 자회사 요건을 갖추어야 함

※ 보험회사의 자회사 소유 요건(보험업 감독규정 별표11-2)

1. 보험회사에 대한 요건

자회사를 소유하고자 하는 보험회사는 다음 각 목에서 정한 사항을 모두 충족하여야 한다. 다만, 제7-14조제6항단서에 따라 경영실태평가에서 제외된 보험회사에 대해서는 다목의 요건을 적용하지 아니한다.

- 가. 해당 자회사에 대한 출자금액이 전액 부실화된다고 가정할 경우에도 신청일이 속한 날의 직전 분기말 현재 지급여력비율이 150%이상일 것
- 나. 해당 자회사에 대한 출자금액이 전액 제외된다고 가정할 경우에도 신청일이 속한 날의 직전 분기말 현재 유동성비율이 100%이상일 것
- 다. 보험회사의 신청일이 속한 날의 직전 경영실태평가결과 종합평가등급이 3등급 이상일 것. 다만, 동 경영실태평가가 자회사 소유 신청일(신고일)로부터 1년 이상 경과한 시기를 기준으로 실시된 경우 제7-14조제5항에 따라 분기별로 실시하는 계량평가항목에 대한 경영실태평가결과 평가등급으로 종합평가등급을 대체한다.
- 라. 해당 자회사에 대한 출자 후에도 법 제106조에서 정한 자산운용의 방법 및 비율을 준수할 수 있을 것

2. 자회사에 대한 요건

보험회사가 소유하고자 하는 자회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 각 목에서 정한 요건을 충족해야 한다. 다만, 자회사가 설립일로부터 1년이 경과되지 아니하거나 금융위가 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

- 가. 자회사가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 금융감독원의 검사를 받는 기관(이하 이 표에서 “금융기관”이라 한다)인 경우 : 신청일이 속한 날의 직전 분기말 현재 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준을 준수할 것
- 나. 자회사가 가목 이외의 내국법인인 경우 : 다음 (1) 및 (2)의 요건을 충족할 것
 - (1) 신청일이 속한 날의 직전 사업년도말 현재 자본금의 일부라도 잠식 상태가 아닐 것
 - (2) 자회사가 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사의 대상인 경우 신청일이 속한 날의 직전 사업년도말 감사보고서상 감사인의 의견이 “적정”일 것
- 다. 자회사가 외국법령에 의하여 설립된 외국법인(이하 이 표에서 “외국법인”이라 한다)으로서 금융업종인 경우 : 본국 감독기관에서 정하는 재무건전성 기준을 충족할 것
- 라. 자회사가 다목 이외의 외국법인인 경우 : 나목의 요건을 충족할 것

III. 자회사 소유승인 신청서 작성 요령

1. 승인 신청서 양식

보험업 감독규정 <별지 12-2>

자회사 소유 승인신청서(신고서)

작성 자 : (직 위)

전화번호 :

문서번호

20 . . .

수 신 금융위원회

제 목 자회사 소유 승인신청

「보험업법」 제115조제1항 및 보험업감독규정 제5-13조의2에 따라 ○○○(주)을 자회사로 소유하고자 불임과 같이 승인신청(신고)합니다.

불 임 1. 자회사 소유 승인신청(신고) 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인)

(신 고 인)

대 리 인 (인)

(붙임)

자회사 소유 승인신청(신고) 내용

1. 보험회사 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	

2. 자회사로 소유하고자 하는 회사 현황

상 호		대표이사	
업 종1)		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	
신청회사 및 그 대 주주와의 관계2)			

주1) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의
한 업종 기재

주2) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사 여부, 보험업법상 대
주주와의 관계 등

주3) 소유하고자 하는 자회사가 신규설립 예정인 경우 신청일 현재 확인가능한 항목만 기재

3. 자회사 소유 목적

4. 소유하고자 하는 자회사에 대한 주식보유 현황 및 취득계획

승인신청일 현재 해당 자회사 주식 보유현황(A)			신규 취득 주 식 수(B)	신규 취득후 소유주식수 (C=A+ B)	신규취득 예정시기	신규취득 방 법 2)
주식수	지분율	취득원가1)				
			()	()		

주1) 취득원가는 백만원 단위로 기재

주2) 장내거래, 장외거래, 신주인수 등으로 구분기재

* ()내는 지분율, 지분율은 의결권 있는 발행주식총수에 대한 소유지분율(%)을 소수점 두자리까지 기재

5. 자회사 주식 취득 예정가액

취득예정 주식수 (A)	주당 취득예정 가액 ¹⁾ (B)	총 취득예정가액 ¹⁾ (C=A×B)	비 고

주1) 주당 취득예정가액은 원단위로, 총 취득예정가액은 백만원 단위로 기재

6. 자회사 소유 요건 점검표

(1) 보험회사에 대한 요건

가. 해당 자회사에 대한 출자금액 전액 부실화 가정시 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	신청일이 속한 날의 직전 분기말(a)	자회사 부실화 가정시 (b)	차이(B-A)
지급여력금액(A)		주)	
지급여력기준금액(B)			
지급여력비율(A/B)			

주) 신청일이 속한 날의 직전 분기말 지급여력금액에서 해당 자회사에 대한 출자금액을 차감한 금액

나. 해당 자회사 출자금액이 전액 제외된다고 가정할 경우에도 신청일이 속한 날의 직전 분기말 기준 유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	신청일이 속한 날의 직전 분기말(A)	자회사 출자시(B)	차이(B-A)
유동성 자산1)		3)	
평균 지급보험금2)			
유동성비율			

주1) 고정이하 자산을 제외한 잔존만기 3개월 미만 가용 유동성자산으로 다음의 자산을 합계한 금액

- 현금, 당좌예금, 보통예금, 단기매매증권 중 국내 및 해외 주식
- 잔존만기 3개월 미만인 예금, 금전신탁, 기타예치금, 국내 및 해외채권, 수익증권, 기타유가증권, 대출채권 등
- 3개월 이내에 회수가 확정된 국내 및 외국재보험미수금

주2) 최근 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분 금액(단, 손보는 장기저축성보험 환급금 포함)

주3) 신청일이 속한 날의 직전 분기말 유동성 자산에서 해당 자회사에 대한 출자금액을 차감한 금액

다. 자산운용한도 준수여부

(단위 : 억원)

구 분1)	자산운용 한도		신청일 현재 운용금액(B)	한도여력 (A-B)
	기 준2)	금 액(A)3)		

1) 보험업법 제106조 각 호 중 자회사 소유와 관련한 항목(대주주 및 자회사 발행 주식소유 합계 등)

2) 보험업법 제106조 각 호에 따른 항목별 자산운용 한도비율(총자산의 △% 등으로 기재)

3) 신청일이 속한 날의 직전 분기말 기준 항목별 자산운용 한도금액

(2) 자회사에 대한 요건

가. 자회사가 내국법인으로서 금융기관인 경우

업 종 구 분1)	회사명	재무건전성 비율2)	비 고3)

주1) 은행업, 투자매매업, 투자중개업, 보험업 등으로 구분

주2) 신청일이 속한 날의 직전 분기말 기준 재무건전성 비율, 은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 보험회사 이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성 비율 기재

주3) 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준 설명

나. 자회사가 금융기관 아닌 내국법인인 경우

부 채(A)	자기자본(B)	총자산(C=A+ B)	자본잠식 여부	부채비율(A/B)

주) 부채 및 자기자본은 백만원 단위로 기재

다. 자회사가 외국법인으로서 금융업종인 경우

업 종 구 분1)	회사명	재무건전성 비율2)	비 고3)

주1) 은행업, 투자매매업, 투자중개업, 보험업 등으로 구분

주2) 신청일이 속한 날의 직전 분기말 기준 재무건전성 비율

주3) 본국 감독기관에서 정하는 재무건전성 기준 설명

라. 자회사가 금융기관 아닌 외국법인인 경우

부 채(A)	자기자본(B)	총자산(C=A+ B)	자본잠식 여부	부채비율(A/B)

주) 부채 및 자기자본은 해당 국가 화폐 단위로 기재

2. 승인 신청 제출서류

☐ 자회사 소유 승인신청서(보험업 감독규정 별지 12의2)

☐ 첨부서류

1. 보험회사의 자회사 소유 관련 이사회 의사록 사본
2. 보험회사의 최근 사업연도말 감사보고서 및 최근 분기말 검토보고서
3. 주식 취득에 관한 계약서 사본
4. 소유하고자 하는 자회사의 정관
5. 소유하고자 하는 자회사의 법인등기부등본(외국법인은 이와 유사한 서류)
6. 소유하고자 하는 자회사의 최근 3년간 감사보고서(외부감사를 받지 않은 경우 재무제표를 제출)
7. 자회사 소유 관련 이사회 의사록 사본
8. 소유하고자 하는 자회사가 금융업을 영위하는 외국법인인 경우 해당 국가 재무건전성 기준 충족여부에 대한 감독당국의 확인서류 등 입증서류
9. 기타 자회사 소유 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)

◆ 인허가 사례

4-(3) 보험회사 자회사 소유승인

1. 금융회사 자회사 소유 승인

신 청 회 사	OO생명보험회사	신 청 일	2014.06.13.
처 리 부 서	보험감독국 보험총괄팀	완 료 일	2014.07.15.
신 청 내 용	☐ OO생명보험회사는 OO자산운용사의 지분을 취득하여 자회사로 소유하고자 보험업법에 따라 자회사 소유승인을 신청		
심 사 내 용	☐ OO생명보험회사의 자회사 소유 신청에 대해 보험업법상 자회사 소유승인 요건 충족 여부를 심사*하여 금융위에 심사의견을 송부 * 보험회사 요건(재무건전성, 유동성, 종합평가등급, 자산운용규제), 자회사 요건(금융업 영위, 재무건전성), 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」상 요건(시장경쟁 제한 여부) ○ 자회사 소유승인 신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 금융위와 사전협의를 실시하였고, - 자산운용감독국과 긴밀한 협의*를 통해 신청자의 심사청구를 신속히 처리되도록 심사절차를 진행 * OO자산운용회사의 입장에서는 대주주 변경이 발생하므로, 이를 담당하는 자산운용감독국과 협의절차를 진행 ○ 자회사 소유승인 요건 및 첨부서류 확인 - (보험회사 요건) 대내부서 협조, 업무보고서 확인을 통해 심사 - (자회사 요건) 자회사의 정관, 업무보고서 확인 등을 통해 심사 - (금산법상 실질적 경쟁제한성 요건) 공정거래위원회에 질의·회신을 통해 동 요건을 확인		

2. 보험대리점 자회사 신고

신 청 회 사	OOO생명보험회사	신 청 일	2017.09.07.
처 리 부 서	보험감독국 보험인허가팀	완 료 일	2017.10.24.
신 청 내 용	☐ OOO생명보험회사는 보험대리점인 OOO금융서비스유한회사를 자회사로 소유할 계획 ☐ 자회사 소유 승인은 원칙적으로 금융위 승인사항이나, '보험대리 업무'를 주로 하는 회사인 경우 금감원 신고로 승인에 갈음 (보험업법§115단서, 영§59①4호)		
심 사 내 용	☐ OOO생명보험회사의 자회사 소유 신청에 대하여 보험업법상 자회사 소유 승인 요건* 충족 여부를 심사하여 신고를 접수 * 보험회사 요건(재무건전성, 유동성, 종합평가등급, 자산운용규제), 자회사 요건(금융업 영위, 재무건전성), 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」상 요건(시장경쟁 제한 여부) ☐ 자회사 소유 승인 신청전 사전협의를 거쳐 신청회사 담당자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 충분한 사전협의를 실시하였음 ☐ 자회사 소유 승인 요건 및 첨부서류 확인 - (보험회사 요건) 대내부서 협조, 업무보고서 확인을 통해 심사 - (자회사 요건) 자회사의 정관, 업무보고서 확인 등을 통해 심사 - (금산법상 실질적 경쟁제한성 요건) 공정거래위원회에 질의·회신을 통해 동 요건을 확인		

3. 신기술사업투자조합 자회사 소유 신고

신 청 회 사	OO손해보험회사	신 청 일	2018.03.28.
처 리 부 서	보험감독국 보험총괄팀	완 료 일	2018.04.10.
신 청 내 용	☐ OO손해보험회사는 ‘신기술사업투자조합’ 형태로 설립 예정인 “OOOO신기술금융투자펀드”를 자회사로 소유할 계획 ○ 자회사 소유 승인은 원칙적으로 금융위 승인사항이나, ‘신기술사업투자조합’은 금감원 신고로 승인에 갈음 (보험업법§115단서, 영§59①22호)		
심 사 내 용	☐ OO손해보험회사의 자회사 소유 신청에 대하여 보험업법상 자회사 소유 승인 요건* 충족 여부를 심사하여 신고를 접수 * 보험회사 요건(재무건전성, 유동성, 종합평가등급, 자산운용규제), 자회사 요건(금융업 영위, 재무건전성), 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」상 요건(시장경쟁 제한 여부) ○ 자회사 소유 승인 신청전 사전협의를 거쳐 신청회사 담당자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내하고, 쟁점사항이나 법률적 해석이 필요한 사항에 대해 충분한 사전협의를 실시하였음 ☐ 자회사 소유 승인 요건 및 첨부서류 확인 - (보험회사 요건) 대내부서 협조, 업무보고서 확인을 통해 심사 - (자회사 요건) 자회사의 정관, 업무보고서 확인 등을 통해 심사 - (금산법상 실질적 경쟁제한성 요건) 공정거래위원회에 질의·회신을 통해 동 요건을 확인		

Ⅳ. 관련 법규

보험업법

§2, §104, §106, §107, §109, §115

보험업법 시행령

§59

보험업 감독규정

§5-13, §5-13의2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.